El mundo laboral

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar las características de la relación laboral y las fuentes del derecho del trabajo
- Conocer los derechos y deberes de las personas trabajadoras, también de los menores
- Distinguir los tipos de contrato y sus elementos principales
- Comprender la jornada, el descanso, el salario, la nómina y la Seguridad Social
- Explicar las formas de extinción del contrato y la representación colectiva
- Aplicar los principios básicos de la prevención de riesgos y conocer las nuevas formas de trabajo

Para pensar

Este verano te ofrecen trabajar en una heladería. Te dicen que «ya harán el contrato más adelante» y que trabajarás de 4 de la tarde a 1 de la madrugada. Tienes 16 años. ¿Es legal?

Explicación

6.1 El trabajo y la relación laboral

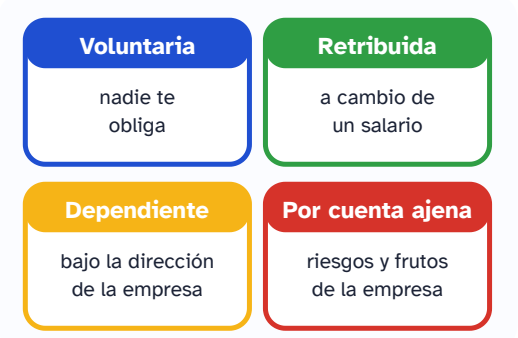
Se puede trabajar de dos formas:

- **Por cuenta ajena**: trabajas para otra persona o empresa, que organiza el trabajo y te paga un salario. Es la mayoría de los empleos.
- **Por cuenta propia**: eres autónomo o emprendedor; organizas tu trabajo, asumes los riesgos y te quedas con los beneficios.

Para que exista una relación laboral por cuenta ajena, el Estatuto de los Trabajadores exige cinco características:

1. **Voluntaria**: nadie puede obligarte a trabajar.
2. **Personal**: el trabajo lo haces tú, no puedes enviar a otra persona.
3. **Retribuida**: a cambio de un salario.
4. **Dependiente**: trabajas bajo la dirección y organización de la empresa (horario, tareas, normas).
5. **Por cuenta ajena**: los frutos del trabajo y los riesgos del negocio son de la empresa.

Quedan fuera de la relación laboral, entre otros, los **funcionarios** (se rigen por el derecho administrativo), el **voluntariado** (no retribuido), los trabajos familiares sin contrato y los consejeros de empresas. Cuando alguien trabaja como autónomo pero en realidad cumple las cinco notas, es un **falso autónomo**, una práctica ilegal que priva al trabajador de sus derechos.

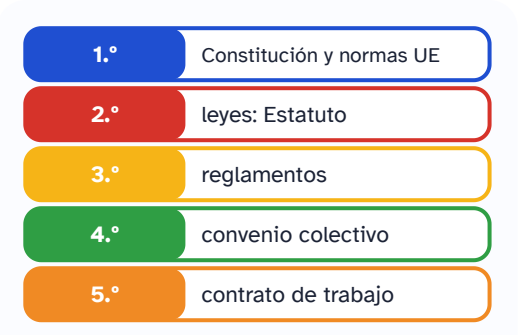


6.2 Las normas del trabajo

Las relaciones laborales están reguladas por un conjunto de normas, ordenadas por **jerarquía** (la de rango inferior no puede contradecir a la superior):

1. **Normas internacionales y europeas**: convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y directivas de la Unión Europea.
2. **Constitución española** (1978): reconoce el derecho y el deber de trabajar (art. 35), la libertad sindical y el derecho de huelga (art. 28) y la negociación colectiva (art. 37).
3. **Leyes**: la más importante es el Estatuto de los Trabajadores; también la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley General de la Seguridad Social o la Ley de Igualdad.
4. **Reglamentos** del Gobierno: por ejemplo, el que fija el salario mínimo cada año.
5. Convenios colectivos: acuerdos entre sindicatos y empresas de un sector o de una empresa que fijan salarios, jornadas, permisos y otras condiciones.
6. **Contrato de trabajo**: el acuerdo entre la persona trabajadora y la empresa.
7. **Usos y costumbres** profesionales del lugar.

Un principio importante es el de **norma más favorable**: si dos normas regulan lo mismo, se aplica la que más beneficia al trabajador. Además, los derechos mínimos de la ley son **irrenunciables**: aunque firmes que renuncias a tus vacaciones, esa cláusula no es válida.



6.3 Derechos y deberes

El Estatuto de los Trabajadores reconoce **derechos básicos**:

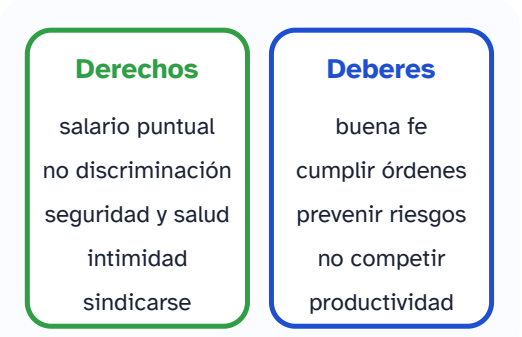
- Trabajar y elegir libremente profesión.
- Libertad sindical, negociación colectiva, huelga y reunión.
- **Ocupación efectiva**: que te den trabajo real.

- Promoción y formación profesional.
- **No ser discriminado** por sexo, origen, edad, discapacidad, orientación sexual, religión, ideas o afiliación sindical.
- **Integridad física** y una adecuada política de prevención de riesgos.
- Respeto a la **intimidad** y a la dignidad, incluida la protección frente al acoso.
- Percibir puntualmente el **salario** pactado.
- Ejercer acciones legales.
- Conciliar la vida laboral, personal y familiar, y la **desconexión digital**.

También hay **deberes**:

- Cumplir las obligaciones del puesto con **buena fe** y diligencia.
- Observar las medidas de **prevención de riesgos**.
- Cumplir las órdenes del empresario en el ejercicio de su función de dirección.
- No hacer **competencia desleal** a la empresa.
- Contribuir a la mejora de la productividad.

Si la empresa vulnera tus derechos, puedes acudir a los representantes de los trabajadores, a un sindicato, a la **Inspección de Trabajo** (que puede recibir denuncias anónimas) o a los juzgados de lo social.



6.4 Trabajar siendo menor

En España la **edad mínima** para trabajar es de **16 años**. Por debajo solo se permite participar en espectáculos públicos (cine, teatro, publicidad) con autorización de la autoridad laboral y siempre que no perjudique la salud ni la educación.

Entre los 16 y los 18 años:

- Si no estás **emancipado**, necesitas la **autorización** de tus padres o tutores legales para firmar el contrato.
- **No puedes trabajar de noche** (entre las 22:00 y las 6:00).
- **No puedes hacer horas extraordinarias**.
- La jornada no puede superar las **8 horas diarias**, incluido el tiempo de formación, y si trabajas más de 4 horas y media seguidas tienes derecho a una pausa de al menos **30 minutos**.
- El descanso semanal es de al menos **dos días** ininterrumpidos.
- No puedes realizar trabajos **peligrosos, insalubres o nocivos** para tu salud o formación (manejar ciertas máquinas, sustancias tóxicas, trabajos en altura, en minas...).

Con 16 años sí puedes firmar un contrato, estar dado de alta en la Seguridad Social, cobrar el salario mínimo y afiliarte a un sindicato. Si tienes un empleo de verano, exige siempre contrato y alta desde el primer día: trabajar «en negro» te deja sin protección ante un accidente.



6.5 El contrato de trabajo

El contrato de trabajo es el acuerdo por el que una persona se compromete a trabajar para una empresa a cambio de un salario. Sus elementos son:

- **Las partes**: la persona trabajadora (con capacidad: mayor de 18, o de 16 con autorización o emancipada) y la empresa.
- **El consentimiento**: libre, sin engaño ni amenazas.
- **El objeto**: el trabajo que se va a realizar.
- **La causa**: el intercambio de trabajo por salario.

Forma: hoy, casi todos los contratos deben hacerse **por escrito** (y en todo caso, cualquiera de las partes puede exigirlo). El contrato debe incluir: datos de las

partes, fecha de inicio y duración, puesto y categoría, lugar de trabajo, jornada y horario, salario, vacaciones, periodo de prueba y convenio aplicable. La empresa debe comunicarlo al Servicio Público de Empleo y darte una copia.

Periodo de prueba: tiempo inicial en el que cualquiera de las partes puede terminar la relación sin preaviso ni indemnización. Debe pactarse por escrito y tiene límites: por lo general, hasta **6 meses** para técnicos titulados y **2 meses** para el resto (3 en empresas de menos de 25 trabajadores), salvo que el convenio diga otra cosa. Durante la prueba tienes los mismos derechos que el resto de la plantilla.

Consejo: lee el contrato completo antes de firmar y pregunta todo lo que no entiendas.



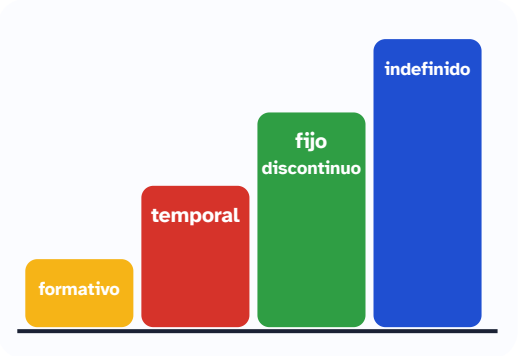
6.6 Los tipos de contrato

Tras la **reforma laboral de 2022**, los contratos se simplificaron. La regla general es el contrato **indefinido**; los temporales solo se permiten por causas justificadas:

- Contrato indefinido: sin fecha de fin. Puede ser a jornada completa o parcial. Una variante es el **fijo discontinuo**, para trabajos que se repiten cada temporada (campañas agrícolas, hoteles de verano, comedores escolares): la persona es fija y es llamada cada temporada.
- Contrato temporal, solo en dos casos:
  - **Por circunstancias de la producción**: aumentos imprevistos de actividad, hasta 6 meses (ampliable a 12 por convenio), o situaciones previsibles de corta duración, hasta 90 días al año (como la campaña de Navidad).

    - **De sustitución**: para cubrir a una persona con derecho a reserva de puesto (baja, permiso por nacimiento).
- **Contratos formativos**:
    - **Formación en alternancia**: compaginar trabajo y estudios (FP dual intensiva, universidad). De 3 meses a 2 años.
    - **Para la obtención de la práctica profesional**: para personas tituladas en los tres años siguientes a terminar sus estudios (cinco si tienen discapacidad). De 6 meses a 1 año.

Si una persona encadena contratos temporales más de 18 meses en un periodo de 24 en la misma empresa, pasa a ser **fija**. Un contrato temporal sin causa real se considera indefinido.



6.7 Jornada, descanso, vacaciones y permisos

La jornada es el tiempo que dedicas a trabajar:

- **Jornada máxima**: 40 horas semanales de trabajo efectivo de media en cómputo anual (los convenios pueden fijar menos; se debate reducirla a 37,5 horas).
- Máximo de **9 horas diarias** ordinarias (8 para menores), salvo que el convenio distribuya la jornada de otra forma.
- **Descanso entre jornadas**: al menos 12 horas.
- **Pausa**: 15 minutos si la jornada continuada supera 6 horas (30 minutos para menores, si supera 4,5).
- **Descanso semanal**: un día y medio ininterrumpido (dos días para menores).
- **Horas extraordinarias**: las que superan la jornada; son voluntarias (salvo pacto), máximo 80 al año, y se pagan o compensan con descanso. Prohibidas para menores.

- **Registro de jornada**: la empresa debe registrar diariamente la hora de entrada y salida.

Vacaciones: al menos **30 días naturales** al año, retribuidos, que no pueden sustituirse por dinero (salvo al terminar el contrato). Hay 14 **fiestas laborales** al año.

Permisos retribuidos: matrimonio o pareja de hecho (15 días), accidente o enfermedad grave de familiares (5 días), mudanza (1 día), exámenes, deberes públicos (votar en una mesa electoral)... Y permisos para el cuidado: el **permiso por nacimiento** es igual para ambos progenitores (19 semanas desde 2025).



6.8 El salario y la nómina

El salario es todo lo que recibe la persona trabajadora a cambio de su trabajo. El Gobierno fija cada año el salario mínimo interprofesional (SMI): en 2025, 1.184 € al mes en 14 pagas (16.576 € al año) por jornada completa. Ningún contrato puede pagar menos, y los convenios suelen fijar salarios mayores por categoría. Normalmente se cobran 12 mensualidades y **dos pagas extraordinarias** (verano y Navidad), que pueden prorratearse.

La nómina es el recibo del salario que la empresa debe entregarte cada mes. Tiene tres partes:

1. **Encabezado**: datos de la empresa y del trabajador, periodo.
2. **Devengos**: lo que ganas: **salario base**, **complementos** (antigüedad, nocturnidad, peligrosidad, idiomas, productividad), horas extra, pagas extra prorrateadas. Su suma es el **salario bruto**.
3. **Deducciones**: lo que te descuentan: las **cotizaciones a la Seguridad Social** (alrededor del 6,5 % para contingencias comunes, desempleo, formación profesional y equidad intergeneracional) y la **retención del IRPF**

(un anticipo del impuesto sobre la renta, que depende de tu salario y circunstancias).

Salario neto (lo que llega a tu cuenta) = salario bruto – deducciones. Además, la empresa paga sus propias cotizaciones (cerca del 30 % sobre el bruto), que no aparecen como descuento al trabajador.



el neto es lo que llega a tu cuenta

6.9 La Seguridad Social

La Seguridad Social es el sistema público que protege a las personas ante situaciones de necesidad. Se financia sobre todo con las **cotizaciones** de empresas y trabajadores, y en parte con impuestos. Funciona por **reparto**: las cotizaciones de quienes trabajan hoy pagan las pensiones de quienes están jubilados hoy.

Obligaciones de la empresa: **inscribirse**, **dar de alta** a cada trabajador **antes** de que empiece a trabajar, cotizar y dar de baja cuando termina. Cada persona tiene un número de afiliación para toda la vida.

Principales **prestaciones**:

- **Asistencia sanitaria**.
- **Incapacidad temporal** (baja por enfermedad o accidente): un subsidio mientras no puedes trabajar.
- **Incapacidad permanente**: si una lesión impide trabajar de forma definitiva.
- **Nacimiento y cuidado de menor**, riesgo durante el embarazo y la lactancia.
- **Desempleo**: la prestación por paro, si has cotizado al menos 360 días en los últimos 6 años y pierdes el empleo involuntariamente.
- **Jubilación**: pensión a partir de la edad legal (en torno a 66-67 años), según los años cotizados (mínimo 15).
- **Muerte y supervivencia**: viudedad y orfandad.

Puedes consultar tu **vida laboral** (los días que has cotizado) en la web de la Seguridad Social. Trabajar sin alta te deja fuera de todas estas protecciones.



6.10 El fin del contrato

Un contrato de trabajo puede terminar (**extinción**) por varias causas:

- **Por voluntad del trabajador**: **dimisión**, avisando con el preaviso del convenio (habitualmente 15 días). No da derecho a indemnización ni a paro.
- **Por fin del contrato temporal**: al llegar la fecha o terminar la causa. Da derecho a una indemnización de **12 días de salario por año** trabajado.
- **Por mutuo acuerdo** o por causas pactadas en el contrato.
- **Despido disciplinario**: por un incumplimiento grave y culpable del trabajador (faltas de asistencia repetidas, indisciplina, ofensas, acoso, bajar el rendimiento de forma voluntaria, embriaguez habitual). Sin indemnización si es procedente.
- **Despido objetivo**: por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o por ineptitud sobrevenida. Indemnización de **20 días por año**, con un máximo de 12 mensualidades.
- **Despido colectivo** (ERE): cuando afecta a muchos trabajadores.
- **Jubilación**, incapacidad o muerte del trabajador.

El despido debe comunicarse **por escrito**, con las causas. Si no estás de acuerdo, tienes **20 días hábiles** para reclamar (primero, papeleta de conciliación). El juez puede declararlo **procedente**, **improcedente** (la empresa elige entre readmitir o indemnizar con **33 días por año**) o **nulo** (si vulnera derechos fundamentales, por ejemplo por embarazo: readmisión obligatoria). Al terminar, la empresa te debe el **finiquito**: salario pendiente, vacaciones no disfrutadas y pagas extra proporcionales.



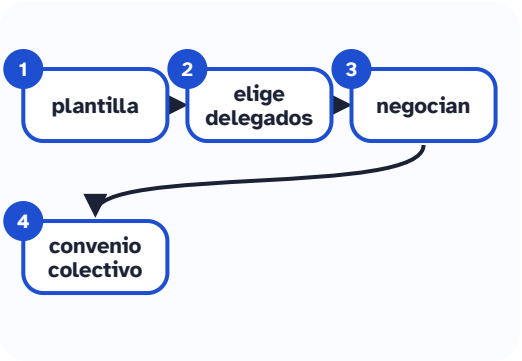
6.11 Representación y negociación colectiva

Una persona sola tiene poca fuerza para negociar con una empresa. Por eso existen formas de **representación colectiva**:

- **Representantes unitarios**, elegidos por toda la plantilla en elecciones sindicales: **delegados de personal** (en empresas de 11 a 49 trabajadores) y **comité de empresa** (50 o más). Reciben información, vigilan el cumplimiento de las normas y negocian.
- Sindicatos: organizaciones de trabajadores que defienden sus intereses. Los más representativos en España son **CCOO** y **UGT**; hay otros de ámbito autonómico o sectorial. Afiliarse es libre y no puede perjudicarte.
- **Organizaciones empresariales**, como la CEOE y la CEPYME, que representan a las empresas.

La **negociación colectiva** entre sindicatos y empresas da lugar a los **convenios colectivos**, que fijan salarios, jornadas, permisos y otras condiciones mejores que la ley. Más del 80 % de las personas asalariadas están cubiertas por un convenio.

Cuando la negociación fracasa, existen medidas de **conflicto colectivo**. La más importante es la **huelga**, un derecho fundamental (art. 28 de la Constitución): dejar de trabajar de forma colectiva para presionar. Durante la huelga no se cobra el salario, deben respetarse los **servicios mínimos** en servicios esenciales y la empresa no puede sustituir a los huelguistas.



6.12 La prevención de riesgos laborales

Cada año se producen en España más de 600.000 accidentes de trabajo con baja y cientos de fallecimientos. La prevención de riesgos laborales busca evitarlos. Está regulada por la **Ley 31/1995**.

Conceptos clave:

- **Riesgo laboral**: posibilidad de sufrir un daño por el trabajo.
- **Accidente de trabajo**: lesión sufrida con ocasión o por consecuencia del trabajo, incluido el trayecto de casa al trabajo (*in itinere*).
- **Enfermedad profesional**: la causada por el trabajo y recogida en una lista oficial (sordera por ruido, asma por polvo, lesiones por movimientos repetitivos).

Tipos de riesgos: de **seguridad** (caídas, cortes, atrapamientos, incendios, riesgo eléctrico), **higiénicos** (ruido, sustancias químicas, agentes biológicos), **ergonómicos** (posturas, cargas, pantallas) y **psicosociales** (estrés, acoso, sobrecarga, *burnout*).

La empresa debe **evaluar los riesgos**, planificar la prevención, **formar e informar**, entregar **equipos de protección individual** (EPI) gratuitos, vigilar la salud y adaptar el puesto a la persona. El trabajador debe usar correctamente las máquinas y los EPI, seguir las instrucciones e informar de los riesgos. Ante un **riesgo grave e inminente**, tiene derecho a interrumpir su trabajo y abandonar el lugar.

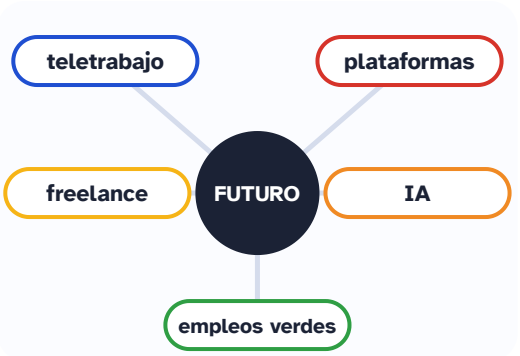


6.13 Las nuevas formas de trabajar

El mundo laboral está cambiando muy deprisa por la tecnología, la globalización y los cambios sociales:

- Teletrabajo: trabajar a distancia, normalmente desde casa. La Ley 10/2021 lo regula cuando supone al menos el 30 % de la jornada: es **voluntario** y reversible, requiere acuerdo por escrito, la empresa debe pagar los medios (ordenador, conexión) y el trabajador tiene los mismos derechos, incluida la **desconexión digital**.
- **Trabajo en plataformas digitales**: repartidores, conductores, servicios a domicilio. La «ley rider» (2021) presume que los repartidores de plataformas son asalariados, no autónomos.
- **Autónomos y freelance**: cada vez más profesionales trabajan por proyectos. Desde 2023, los autónomos cotizan según sus ingresos reales.
- **Inteligencia artificial y automatización**: algunas tareas desaparecen, otras se transforman y surgen profesiones nuevas (análisis de datos, ciberseguridad, mantenimiento de robots). La formación continua es clave.
- **Empleos verdes**: energías renovables, rehabilitación energética, economía circular.
- **Economía de los cuidados**: crece la demanda de cuidado de personas mayores.
- **Movilidad internacional**: los ciudadanos de la UE pueden trabajar en cualquier país miembro.

En este contexto, las competencias transversales (adaptación, aprendizaje continuo, trabajo en equipo, competencia digital) son tan importantes como las técnicas.



El mundo laboral

Normas	Contrato	Condiciones	Protección
Constitución	indefinido	40 h semanales	Seguridad Social
Estatuto	temporal	30 días vacaciones	sindicatos
convenio	formativo	SMI	prevención
contrato	periodo de prueba	nómina	indemnización
más favorable	por escrito	permisos	Inspección

Ejercicios

1. **Explica las cinco notas de la relación laboral.**

2. **Ordena de mayor a menor rango: convenio colectivo, Constitución, contrato, Estatuto de los Trabajadores.**

3. **Cita cinco derechos y tres deberes de las personas trabajadoras.**

4. **Enumera cuatro límites que la ley pone al trabajo de los menores de 18 años.**

5. **¿Qué datos debe incluir un contrato de trabajo?**

6. **Diferencia contrato indefinido, temporal y formativo.**

7. **¿Cuáles son la jornada máxima, el descanso entre jornadas y las vacaciones mínimas?**

8. **Explica las tres partes de una nómina.**

9. **Cita cinco prestaciones de la Seguridad Social.**

10. **Cita cuatro formas de extinción del contrato.**

11. **¿Qué es un sindicato? Nombra los dos más representativos de España.**

12. **Define accidente de trabajo y enfermedad profesional.**

13. **Calcula el neto: salario base 1.300 €, complemento de antigüedad 60 €, cotizaciones 6,5 %, IRPF 10 %.**

14. **Un trabajador cobra 55 € diarios y lleva 4 años en la empresa. Calcula la indemnización si: a) despido objetivo; b) despido improcedente sin readmisión.**

15. **Analiza el caso de la pregunta inicial (heladería, 16 años, de 16:00 a 1:00, sin contrato). Enumera todos los incumplimientos.**

16. **Explica por qué los derechos laborales mínimos son irrenunciables. Pon un ejemplo.**

17. **Una empresa encadena contratos temporales a una trabajadora durante 20 meses en un periodo de 24. ¿Qué ocurre?**

18. **Diferencia despido procedente, improcedente y nulo, y sus consecuencias.**

19. **Explica qué ocurre con el salario durante una huelga y qué son los servicios mínimos.**

20. **Identifica tres riesgos laborales en tu instituto y propón una medida preventiva para cada uno.**

21. **Explica las condiciones del teletrabajo según la Ley 10/2021.**

22. **¿Por qué la «ley rider» presume que los repartidores son asalariados? ¿Qué cambia para ellos?**

23. **Analiza el contrato y la nómina de Aitana (lectura): tipo de contrato, jornada, por qué no hacía las noches y por qué cobraba menos de lo esperado.**

24. **Elabora una nómina completa de un trabajador con: base 1.250 €, plus de nocturnidad 120 €, dos pagas extra de 1.250 € prorrateadas, cotización 6,5 % e IRPF 9 %.**

25. **Debate: ¿debería reducirse la jornada máxima a 37,5 horas semanales? Argumentos a favor y en contra.**

26. **Investiga el convenio colectivo de un sector que te interese (hostelería, comercio, metal…) y anota salario, jornada, vacaciones y permisos. Compáralos con los mínimos de la ley.**

27. **Explica la relación entre envejecimiento de la población y sostenibilidad del sistema de pensiones por reparto. Propón dos medidas.**

28. **Diseña una guía «Mi primer empleo» de una página para estudiantes de 16-18 años con los derechos y precauciones más importantes.**

29. **Valora qué profesiones crees que cambiarán más con la inteligencia artificial y qué competencias conviene desarrollar para adaptarse.**

30. **Un amigo trabaja como repartidor «autónomo» para una app que le fija horarios y tarifas y puede desconectarle. Explica qué es, qué derechos tendría y qué puede hacer.**

Practica

1. **Trabajar bajo la dirección de una empresa es la nota de...**
   - **A)** dependencia
   - **B)** voluntariedad
   - **C)** ajenidad
   - **D)** retribución
2. **Quien trabaja como autónomo pero cumple las notas de la relación laboral es un...**
   - **A)** funcionario
   - **B)** voluntario
   - **C)** falso autónomo
   - **D)** empresario
3. **La ley laboral más importante es el...**
   - **A)** Código Penal
   - **B)** Código Civil
   - **C)** Estatuto de los Trabajadores
   - **D)** reglamento de tráfico
4. **Los acuerdos entre sindicatos y empresas se llaman...**
   - **A)** convenios colectivos
   - **B)** contratos
   - **C)** nóminas
   - **D)** reglamentos
5. **La edad mínima general para trabajar es...**
   - **A)** 16 años
   - **B)** 14 años
   - **C)** 18 años
   - **D)** 15 años
6. **Un menor de 18 años puede...**
   - **A)** hacer horas extra
   - **B)** firmar un contrato con autorización
   - **C)** trabajar de noche
   - **D)** trabajar 10 horas al día

7. **El periodo de prueba general para quien no es técnico titulado es de hasta...**

   A) 1 semana
   B) 2 meses
   C) 6 meses
   D) 1 año

8. **Tras la reforma de 2022, la regla general es el contrato...**

   A) temporal
   B) de obra
   C) indefinido
   D) verbal

9. **El contrato para trabajadores de temporada que se repite cada año es el...**

   A) fijo discontinuo
   B) de sustitución
   C) de prácticas
   D) verbal

10. **La jornada máxima legal es de...**

    A) 35 h semanales
    B) 40 h semanales de media
    C) 48 h semanales
    D) 60 h semanales

11. **El descanso mínimo entre jornadas es de...**

    A) 8 horas
    B) 10 horas
    C) 12 horas
    D) 24 horas

12. **Las vacaciones mínimas son...**

    A) 30 días naturales
    B) 15 días
    C) 22 días hábiles
    D) un mes y medio

13. **Lo que llega a tu cuenta bancaria es el salario...**

A) neto
B) bruto
C) base
D) mínimo

14. **En la nómina, las cotizaciones y el IRPF son...**

A) deducciones
B) devengos
C) complementos
D) pagas extra

15. **La Seguridad Social funciona por...**

A) capitalización individual
B) ahorro privado
C) sorteo
D) reparto

16. **Para cobrar el paro hace falta haber cotizado al menos...**

A) 360 días en 6 años
B) 30 días
C) 180 días
D) 10 años

17. **La indemnización por despido improcedente es de...**

A) 33 días por año
B) 12 días por año
C) 20 días por año
D) 45 días por año

18. **El sindicato es...**

A) una empresa
B) un tribunal
C) un contrato
D) una organización de trabajadores

19. **El estrés por sobrecarga es un riesgo...**

A) psicosocial
B) de seguridad
C) higiénico

D) ergonómico

20. **En el teletrabajo regulado, la empresa debe…**

A) no pagar nada

B) pagar los medios y respetar la desconexión

C) obligarlo siempre

D) bajar el salario

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia; Qué límites tiene el trabajo de los menores de edad; Cómo se pasa del salario bruto al neto en una nómina; Qué tipos de riesgos laborales existen y quién debe prevenirlos.

Resumen



Glosario

Relación laboral	Trabajo voluntario, personal, retribuido, dependiente y por cuenta ajena.
Autónomo	Persona que trabaja por cuenta propia.
Estatuto de los Trabajadores	Ley principal que regula la relación laboral.
Convenio colectivo	Acuerdo entre sindicatos y empresas sobre condiciones de trabajo.
Contrato de trabajo	Acuerdo de trabajo a cambio de salario.
Periodo de prueba	Tiempo inicial en que cualquiera puede terminar el contrato sin indemnización.
Contrato indefinido	Contrato sin fecha de finalización.
Fijo discontinuo	Contrato indefinido para trabajos de temporada.
Jornada	Tiempo de trabajo efectivo.
Salario mínimo interprofesional	Salario más bajo permitido por ley para jornada completa.
Nómina	Recibo mensual del salario.
Salario neto	Salario bruto menos cotizaciones e IRPF.
Seguridad Social	Sistema público de protección ante situaciones de necesidad.
Finiquito	Liquidación de lo que se debe al terminar el contrato.

Despido improcedente	Despido no justificado; readmisión o 33 días por año.
Sindicato	Organización que defiende los intereses de los trabajadores.
Huelga	Interrupción colectiva del trabajo para presionar; derecho fundamental.
Prevención de riesgos laborales	Medidas para evitar daños derivados del trabajo.
EPI	Equipo de protección individual.
Teletrabajo	Trabajo a distancia de al menos el 30 % de la jornada.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Relación laboral

Voluntaria, personal, retribuida, dependiente, ajena.

Norma más favorable

Se aplica la que más beneficia al trabajador.

Menores

Sin noche, sin horas extra, máximo 8 h.

Periodo de prueba

Hasta 6 meses (titulados) o 2 meses (resto).

Reforma 2022

La regla es el contrato indefinido.

Jornada

40 h semanales de media; 12 h entre jornadas.

Vacaciones

30 días naturales, irrenunciables.

Neto

Bruto – cotizaciones – IRPF.

Paro

360 días cotizados en 6 años.

Indemnizaciones

Temporal 12, objetivo 20, improcedente 33 días/año.

Huelga

Derecho fundamental (art. 28).

Riesgos

Seguridad, higiénicos, ergonómicos, psicosociales.

Soluciones

1. **A)** La empresa organiza el trabajo.
2. **C)** Práctica ilegal.
3. **C)** Regula la relación laboral.
4. **A)** Mejoran las condiciones de la ley.
5. **A)** Con autorización si no estás emancipado.
6. **B)** Con permiso de padres o tutores.
7. **B)** Salvo convenio; 3 en empresas pequeñas.
8. **C)** Los temporales necesitan causa.
9. **A)** Es indefinido.
10. **B)** En cómputo anual.
11. **C)** Entre el final de una y el inicio de la siguiente.
12. **A)** Retribuidas e irrenunciables.
13. **A)** Bruto menos deducciones.
14. **A)** Se restan del bruto.
15. **D)** Los activos pagan a los pensionistas actuales.
16. **A)** Y perder el empleo involuntariamente.
17. **A)** Si la empresa no readmite.
18. **D)** CCOO, UGT...
19. **A)** Relacionado con la organización del trabajo.
20. **B)** Ley 10/2021.

Soluciones de los ejercicios

1. Voluntaria, personal, retribuida, dependiente (bajo dirección de la empresa) y por cuenta ajena (frutos y riesgos para la empresa).
2. Constitución, Estatuto de los Trabajadores, convenio colectivo, contrato.
3. Derechos: salario puntual, no discriminación, seguridad y salud, intimidad, sindicarse, vacaciones. Deberes: buena fe, cumplir órdenes, prevenir riesgos, no hacer competencia desleal.
4. No trabajo nocturno, no horas extra, máximo 8 horas diarias, pausa de 30 minutos si superan 4,5 horas, no trabajos peligrosos, descanso semanal de dos días.
5. Partes, fecha de inicio y duración, puesto, lugar, jornada y horario, salario, vacaciones, periodo de prueba y convenio aplicable.
6. Indefinido: sin fecha de fin. Temporal: por circunstancias de la producción o sustitución. Formativo: para compaginar trabajo y estudios o adquirir práctica tras titularse.
7. 40 horas semanales de media anual, 12 horas entre jornadas y 30 días naturales de vacaciones.
8. Encabezado (datos), devengos (lo que ganas: salario base, complementos) y deducciones (cotizaciones e IRPF).
9. Asistencia sanitaria, incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, desempleo, jubilación, viudedad.
10. Dimisión, fin de contrato temporal, despido disciplinario, despido objetivo, mutuo acuerdo, jubilación.
11. Organización de trabajadores que defiende sus intereses. CCOO y UGT.
12. Accidente: lesión con ocasión o por consecuencia del trabajo (incluido el trayecto). Enfermedad profesional: causada por el trabajo y recogida en la lista oficial.
13. Bruto 1.360 €; cotizaciones 88,40 €; IRPF 136 €; neto 1.135,60 €.
14. a) 20 · 4 · 55 = 4.400 €. b) 33 · 4 · 55 = 7.260 €.
15. Trabajo nocturno (22-6) prohibido para menores; jornada de 9 horas superior a 8; necesita pausa; falta de contrato escrito y de alta en la Seguridad Social; necesita autorización familiar.
16. Para proteger a la parte más débil: aunque firmes que renuncias a vacaciones o al salario mínimo, esa cláusula es nula y se aplica la ley.
17. Supera los 18 meses en 24: la trabajadora adquiere la condición de fija (indefinida).
18. Procedente: justificado; sin indemnización en el disciplinario (20 días en el objetivo). Improcedente: no justificado o sin forma; readmisión o 33 días por año. Nulo: vulnera derechos fundamentales; readmisión obligatoria con salarios dejados de percibir.
19. No se cobra el salario de los días de huelga ni se cotiza. Servicios mínimos: prestaciones esenciales que deben mantenerse (sanidad, transporte básico) y que fija la autoridad.
20. Ejemplos: caídas en escaleras (barandillas, no correr); posturas en ordenadores (silla regulable, pausas); estrés en exámenes de profesores (organización de tareas).

21. Al menos 30 % de la jornada a distancia, voluntario y reversible, acuerdo por escrito, la empresa paga los medios, mismos derechos y desconexión digital.
22. Porque la plataforma organiza y dirige su trabajo mediante un algoritmo: hay dependencia. Pasan a tener contrato, alta en la Seguridad Social, salario mínimo, vacaciones y protección.
23. Contrato temporal por circunstancias de la producción, jornada parcial de 25 horas, periodo de prueba de una semana. No hacía noches por ser menor (prohibido el trabajo nocturno). Cobraba menos porque el neto descuenta cotizaciones (y en su caso IRPF) del bruto.
24. Prorrata = 2.500/12 = 208,33 €. Bruto = 1.250 + 120 + 208,33 = 1.578,33 €. Cotizaciones = 102,59 €. IRPF = 142,05 €. Neto = 1.333,69 €.
25. A favor: más conciliación, salud, reparto del empleo, productividad por hora. En contra: más costes para pequeñas empresas, dificultad en sectores con turnos, riesgo para la competitividad. Conclusión razonada.
26. Respuesta abierta. Debe mostrar que el convenio suele mejorar los mínimos legales.
27. Con más pensionistas por cotizante, los ingresos no cubren el gasto. Medidas: más empleo y productividad, inmigración, retrasar la jubilación de forma flexible, aportaciones de impuestos generales, complementar con ahorro.
28. Respuesta abierta. Debe incluir contrato escrito y alta, límites para menores, salario mínimo, nómina, prevención, a quién acudir (Inspección, sindicatos).
29. Respuesta abierta. Ejemplos: tareas administrativas repetitivas y atención al cliente cambiarán; competencias: pensamiento crítico, creatividad, trato humano, competencia digital, aprendizaje continuo.
30. Probable falso autónomo: hay dependencia y ajenidad. Le corresponderían contrato laboral, alta, salario mínimo, vacaciones. Puede acudir a un sindicato o denunciar ante la Inspección de Trabajo.